

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3635/2536

นายพิศาล จินาพรรณ
นางสุภาเพ็ญ พงษ์พิทักษ์
นายถาวร ไชยกาล

โจทก์
ผู้ซื้อทรัพย์สิน
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง

การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทนี้ได้ราคาสูงสุด 1,240,000 บาทซึ่งสูงกว่าวงเงินจำนองถึงเท่าตัว เพียงแต่ค่าอุปกรณ์คือดอกเบี้ยค้างส่งถึง 5 ปี จึงทำให้ขายได้สูงกว่าวงเงินจำนองพร้อมค่าอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ที่จำเลยอ้างว่าหากขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทรวมกับทรัพย์สินอื่นของจำเลยจะได้ราคารวมกันถึง 5,000,000 บาท นั้นก็ได้รับความจากคำเบิกความของพยานจำเลยว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขาย แต่เมื่อต่อรองแล้วจำเลยว่ามีผู้มาเสนอซื้อ 3,300,000 บาทดังนั้น ที่จำเลยอ้างว่าทรัพย์สินพิพาทและทรัพย์สินอื่นของจำเลยมีราคาจริงถึง 5,000,000 บาท จึงรับฟังไม่ได้ ส่วนทรัพย์สินพิพาทจะมีราคาในท้องตลาดเท่าใดจำเลยก็หาได้นำสืบไม่เพียงแต่จำเลยอ้างว่าหากขายได้ต่ำกว่า 2,000,000 บาทจะคัดค้านตลอดไป ตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แห่งคดีไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รวบรัดการขายหรือรู้เห็นหรือยินยอมหรือกระทำการไม่สุจริตหรือกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตาม ป.วิ.พ. มาตรา 296 วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ได้อีก

การขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทนี้ได้ราคาสูงสุด 1,240,000 บาทซึ่งสูงกว่า
วงเงินจำนองถึงเท่าตัว เพียงแต่ค่าอุปกรณ์คือดอกเบี้ยยค้างส่งถึง 5 ปี จึงทำให้ขายได้
สูงกว่าวงเงินจำนองพร้อมค่าอุปกรณ์เพียงเล็กน้อย ที่จำเลยอ้างว่าหากขายทอดตลาด
ทรัพย์สินพิพาทรวมกับทรัพย์สินอื่นของจำเลยจะได้ราคารวมกันถึง 5,000,000 บาท นั้น
ก็ได้รับความจากคำเบิกความของพยานจำเลยว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาเสนอขาย แต่
เมื่อต่อรองแล้วจำเลยว่ามีผู้มาเสนอซื้อ 3,300,000 บาทดังนั้น ที่จำเลยอ้างว่าทรัพย์สิน
พิพาทและทรัพย์สินอื่นของจำเลยมีราคาจริงถึง 5,000,000 บาท จึงรับฟังไม่ได้ ส่วน
ทรัพย์สินพิพาทจะมีราคาในท้องตลาดเท่าใดจำเลยก็หาได้นำสืบไม่เพียงแต่จำเลยอ้างว่า
หากขายได้ต่ำกว่า 2,000,000 บาทจะคัดค้านตลอดไป ตามข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แห่งคดีไม่เพียงพอให้ฟังได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้รวบรัดการขายหรือ
รู้เห็นหรือยินยอมหรือกระทำการไม่สุจริตหรือกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการ
บังคับคดีตาม ป.วิ.พ.มาตรา 296วรรคสอง จำเลยจึงไม่มีสิทธิขอให้เพิกถอนการขาย
ทอดตลาดทรัพย์สิน และทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินใหม่ได้อีก

(สมาน เวทวินิจ-ปรีชา ธนानันท์-จิระ บุญพจนสุนทร)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี - นายชัยยุทธ กลับอำไพ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเต็มพิน จรรยามั่น

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ